



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 145 del 09/12/2025

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 E UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DI ENTRATE VINCOLATE AL SENSI DEGLI ARTICOLI 195 E 222 DEL T.U.E.L. D. LGS. N.267/2000. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **nove**, del mese di **dicembre**, alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Richiedere al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2026, la concessione di un'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del D.lgs. 267/2000, entro il limite massimo prescritto di tre dodicesimi delle entrate correnti (primi tre titoli di entrata) accertate nel Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024, pari a euro 1.453.827,67, come da prospetto seguente: Entrate accertate nel bilancio del penultimo anno precedente:

titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.340.191,42
titolo II - Trasferimenti correnti	456.381,20
titolo III - Entrate extratributarie	1.018.738,04
TOTALE	5.815.310,66

Limite anticipazione di tesoreria (3/12)	1.453.827,67
---	---------------------

2. Riservarsi di riformulare al Tesoriere la richiesta di anticipazione sulla base del limite massimo dei cinque dodicesimi previsto dalla legge di bilancio;
3. Disporre ai sensi dell'art. 195 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 167/2000, l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate, per il pagamento delle spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla CCDDPP, fino a concorrenza del limite massimo dell'anticipazione di tesoreria.
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile del servizio di gestione incassi e pagamenti, o suo delegato, di richiedere al Tesoriere la concessione di anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato, il quale utilizzerà l'anticipazione in relazione alle necessità di cassa che si verificheranno nel corso dell'esercizio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 E UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DI ENTRATE VINCOLATE AL SENSI DEGLI ARTICOLI 195 E 222 DEL T.U.E.L. D. LGS. N.267/2000. PROVVEDIMENTI.

Premesso che:

- secondo quanto disposto dall'art. 222 del D.lgs. 267/2000 *"Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata da deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio"*;
- l'art. 1, comma 555 della L. 160/2019, così recita: *"Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025."*
- l'art. 195 comma 2 del D.lgs. 267/2000 rubricato "Utilizzo di entrate vincolate", testualmente recita: *"L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile."*;
- Il disegno di legge di bilancio 2026 ripristina la deroga, in scadenza il 31.12.2025, dei 5 dodicesimi per l'utilizzo dell'anticipo di tesoreria. La novella prevede: *"all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «dal 2020 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2028»"*.
- i successivi commi 3 e 4 stabiliscono che: *"3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti,, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni."*;

Considerato che le dinamiche del ciclo di gestione di cassa potrebbero generare nel corso dell'esercizio finanziario momentanei deficit di liquidità;

Visto il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2025 dal quale emergono le seguenti risultanze contabili:

Entrate accertate:

titolo I- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.340.191,42
titolo II- Trasferimenti correnti	456.381,20
titolo III - Entrate extratributarie	1.018.738,04
TOTALE	5.815.310,66

Limite anticipazione di tesoreria (3/12)**1.453.827,67**

Vista la vigente convenzione per il Servizio di Tesoreria con la Banca di Credito Popolare;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 09.12.2025 recante " *Art. 159 del TUEL 18 agosto 2000 n.267 Impignorabilità di somme 1° semestre 2026;*

Visto che ai sensi dell'art. 48 de] Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 de] medesimo Testa Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservate dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Visti:

II D.lgs. n. 267/2000

Lo Statuto dell'Ente

II Regolamento di Contabilità

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Richiedere al Tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2026, la concessione di un'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del D.lgs. 267/2000, entro il limite massimo prescritto di **tre dodicesimi** delle entrate correnti (primi tre titoli di entrata) accertate nel Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024, pari a euro **1.453.827,67**, come da prospetto seguente: Entrate accertate nel bilancio del penultimo anno precedente:

titolo I- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.340.191,42
titolo II- Trasferimenti correnti	456.381,20
titolo III - Entrate extratributarie	1.018.738,04
TOTALE	<u>5.815.310,66</u>

Limite anticipazione di tesoreria (3/12)**1.453.827,67**

2. Riservarsi di riformulare al Tesoriere la richiesta di anticipazione sulla base del limite massimo dei cinque dodicesimi previsto dalla legge di bilancio;

3. Disporre ai sensi dell'art. 195 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 167/2000, l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate, per il pagamento delle spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla CCDDPP, fino a concorrenza del limite massimo dell'anticipazione di tesoreria.

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario e al Responsabile del servizio di gestione incassi e pagamenti, o suo delegato, di richiedere al Tesoriere la concessione di anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato, il quale utilizzerà l'anticipazione in relazione alle necessità di cassa che si verificheranno nel corso dell'esercizio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/12/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 09/12/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli